

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 718/2538
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาง ศรีวรรณ แสงจันทร์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 797

ป.วิ.พ. มาตรา 60 วรรคสอง

ข้อความในหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ระบุให้มีอำนาจเรียกร้องทวงถามให้ชำระหนี้ดำเนินคดีฟ้องร้องแก้ต่างทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นบังคับคดีและขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายแต่ไม่มีข้อความใดที่จะแสดงให้เห็นว่าโจทก์มอบอำนาจให้ฟ้องจำเลยเป็นคดีล้มละลายและการฟ้องคดีล้มละลายก็ไม่ใช่การฟ้องเรียกหนี้ที่ค้างชำระกันอยู่แต่เป็นการขอให้ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ต้องตกเป็นผูไร้ความสามารถในบางประการโดยเป็นบุคคลล้มละลายซึ่งเป็นการนอกเหนือหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวผู้รับมอบอำนาจของโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเป็นคดีล้มละลาย

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ มี คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ จำเลย เต็ดขาด และ พิพากษาให้
จำเลย เป็น บุคคล ล้มละลาย

จำเลย ให้การ ต่อสู้ คดี ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว มี คำสั่ง ให้ พิทักษ์ทรัพย์ จำเลย เด็ดขาดตาม พระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 14

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิจารณา กลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า หนังสือมอบอำนาจ มี ข้อความ ว่า "เรียกร้องทวงถาม ให้ชำระหนี้ แจ่ง บังคับจำนอง หรือ จำนำ ดำเนินคดี ฟ้องร้องแก้ต่าง ทั้ง คดีแพ่ง และ คดีอาญา รวม ตลอด ถึง การ ร้องทุกข์ กล่าว โทษและ มอบ คดีอาญา หรือ คดีแพ่ง ที่ เกี่ยวเนื่อง กับ คดีอาญา ใน นาม ของ ธนาคารต่อ พนักงานสอบสวน ตลอด ทั้ง การ เข้า เป็น โจทก์ร่วม หรือ จำเลยร่วมใน คดีแพ่ง คดีอาญา ดำเนิน กระบวน พิจารณา ใน ชั้น บังคับคดี ขอรับ ชำระหนี้คดีล้มละลาย ฯลฯ " ข้อความ ตาม หนังสือมอบอำนาจ ดังกล่าว เป็น การมอบอำนาจ ให้ ผู้รับมอบอำนาจ มีอำนาจ ดำเนินการ เกี่ยวกับการ ติดตาม ทวงถามและ ฟ้องร้อง เกี่ยวกับการ คดีแพ่ง สามัญ โดยตรง เพื่อ ให้ โจทก์ ซึ่ง เป็นผู้มอบอำนาจ ได้รับ ชำระหนี้ เท่านั้น ดัง จะ เห็น ได้ จาก ข้อความ ในหนังสือมอบอำนาจ ที่ ว่า ให้ มีอำนาจ ขอรับ ชำระหนี้ ใน คดีล้มละลาย ได้ ด้วยแต่ ไม่มี ข้อความ ใด ที่ จะ แสดง ให้ เห็นว่า โจทก์ได้ มอบอำนาจ ให้ผู้รับมอบอำนาจ มีอำนาจ ฟ้อง จำเลย เป็น คดีล้มละลาย และการ ฟ้องคดีล้มละลาย ก็ ไม่ใช่ การ ฟ้อง เรียก หนี้ ที่ ค้างชำระ กัน อยู่ แต่ เป็น การขอให้ ศาล พิจารณา ให้ ลูกหนี้ ต้อง ตกเป็น ผู้ไร้ความสามารถ ใน บาง ประการโดย เป็น บุคคล ล้มละลาย ซึ่ง เป็น การ นอกเหนือ ข้อความ ใน หนังสือมอบอำนาจดังกล่าว ที่ ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัย ว่า โจทก์ไม่มี อำนาจฟ้อง จำเลยเป็น คดี นี้ และ พิจารณา ยก ฟ้อง ชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สมชัย สายเชื้อ-สมาน เวทวิจิจ-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ